

통 보

1. 제 목 : 국가보훈처 위탁재산 업무처리 지침 마련 필요
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부에서는 국가보훈처와 2009. 2. 16. 체결¹⁾한 「국유 재산 관리·처분 위탁 계약」(이하 “계약서”라 한다)을 근거로 [표 8]과 같이 국가보훈처로부터 수탁 받은 순국선열 애국지사사업기금에 속한 재산(이하 “국가보훈처 위탁재산”이라 한다) 총 △△△건을 관리하고 있다.

[표 8] 국가보훈처 위탁재산 보유 현황(2020. 6. 8. 감사일 현재)

(단위 : 건, m²)

순번	광역구분	대장건수	대장면적	순번	광역구분	대장건수	대장면적
합 계 (A+B) △△△건							

“기재생략”

1) 당시 국유정책실에서 국가보훈처와 계약을 체결하였음(국유정책실-△△△△호, 2009. 2. 13.)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국가보훈처와 체결한 계약서 제2조에 따르면 국가보훈처 위탁재산 관리, 처분 등은 우선 계약서를 따르고, 계약서에서 정함이 없는 사항은 「국유재산법」 및 같은 법 시행령 등을 따른다고 되어 있으나, 공사에서 관리하고 있는 국유일반재산의 경우와 같이 관리업무의 세부사항을 정하는 실무집²⁾ 등 별도의 업무처리 지침은 마련되어 있지 않다.

따라서, 국가보훈처 위탁재산 관리업무는 계약서 내용에 따라 수행 하되, 계약서에서 정하지 않은 사항은 국유재산법령이나 세칙 등 국유 일반재산과 관련된 법규에 따라 처리해야 하고, 위탁재산의 특수성으로 인해 국유일반재산의 업무절차와 상이하게 처리해야 하는 경우는 업무의 통일성과 연속성이 유지될 수 있도록 별도 업무처리 지침을 마련하여 운용하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국가보훈처 위탁재산 관리에 대해 계약서 상에 명시되지 않거나 국유일반재산과 상이하게 처리하고 있는 업무 현황을 점검한 결과

[표 9]와 같이 국유일반재산의 경우에는 ‘국유재산실무집’에 따라 국유재산 상에 무단 설치된 분묘에 대한 변상금을 부과하고 있으나, 국가보훈처 위탁재산의 경우는 계약서 상에 명시된 내용이 없어 국가

2) 국유재산업무를 총괄하는 국유재산기획처에서 2019년에 국유일반재산 관리 업무의 효율성 제고 및 실무자 역량 강화를 위해 ‘국유재산 실무집’을 제작하였음

보훈처와 별도 협의 후 변상금을 부과하지 않고 있으며³⁾

매각대금, 변상금 등 수입금의 처리와 관련하여 국유일반재산의 경우는 수입금 처리 후 국유재산관리기금으로 관리·운용하고 있으나, 국가보훈처 위탁재산의 경우는 계약서 제9조에 따라 수입금을 매월 말일까지 국가보훈처로 인계하여야 하는 등 국유일반재산과 업무절차가 상이하다.

또한, 공공용 재산(도시계획시설 등)에 대한 매수신청의 경우는 현재 공사 외에 국가보훈처에서도 접수를 받고 있으나 국가보훈처가 매수신청 받은 사실을 공사로 통지하는 시기에 대해 정한 바가 없어 국가보훈처로만 접수된 매수신청의 경우는 신청 사실을 통지받기 전에 재산현황이 변동⁴⁾되는 등으로 적기에 공공용으로 매각되지 못할 우려도 있다.

[표 9] 국유일반재산과 국가보훈처 위탁재산의 업무처리 현황 비교

순번	구 분	국가보훈처 위탁재산	국유일반재산	계약서 상 명시 여부
----	-----	------------	--------	-------------

“기재 생략”

3) 담당자는 과거 국가보훈처가 유선상으로 분묘에 대해서는 변상금을 부과하지 말도록 요청함에 따라 부과하지 않고 있다고 하였음

4) 예를 들어, 매수신청 사실 통지받기 전 제3자와 대부계약을 체결하는 등의 경우

위와 같이, 국가보훈처 위탁재산의 경우는 계약서에 명시되지 않거나 국유일반재산과 다른 절차에 따라 수행하는 업무가 있어 업무 혼선 및 연속성이 저해될 소지가 있으므로 국가보훈처와 협의하여 국가보훈처 위탁재산 관련 업무 지침서 등을 마련하여 운용할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며 국가보훈처 위탁재산 관리를 위해 업무지침서 등이 필요하다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 국가보훈처와 협의하여 '국유재산 관리·처분 위탁 계약'에서 정하지 않거나, 국유일반재산과 다른 업무 처리에 대한 구체적인 업무처리 지침을 마련하여 운용하시기 바랍니다. (통보)